وزارة العمـــل

قـــرار رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٦

بشأن قواعد منح تراخيص ونظم التدريب
في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمـــل

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقـم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المـسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ؛

وعلى قانون المنـاطق الاقتـصادية ذات الطبيعـة الخاصـة الـصادر بالقـانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ؛

وعلـى قـانون حمايـة المنافـسة ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة الـصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ؛

وعلى قانون إنشاء الهيئة القومية لـضمان جـودة التعلـيم والاعتمـاد الـصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ ؛

وعلـى قـانون الجامعـات الخاصـة والأهليـة الـصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الـصادر بالقـانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩.

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، الصادر بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛

وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٥٥ لسنة ١٩٨١ بشأن السلامة والصحة المهنيتين ؛

وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قـــــرر :

الباب الأول

(التعاريف والأحكام العامة)

مادة (١)

يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التاليـــة المعنـــى المُبـــين قرين كُلٌ منها:

١- **الوزارة:** الوزارة المعنية بشئون العمل.

٢- **السلطة المختصة:** الوزير المعني بشئون العمل.

٣- **القانون:** قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

٤- **الإدارة المختصة:** الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتـــأمين بيئـــة العمل.

٥- **البرامج التدريبية:** البرامج الأساسية، والمتقدمة، والنوعيـــة، والتخصـــصية المخصصة لتأهيل وتنمية معارف ومهارات الأخصائيين والفنيين، وأعضاء الأجهـــزة الوظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية، والمرشـــحين لعـــضويتها، وغيـــرهم مـــن الراغبين في الالتحاق ببرامج تدريبية في هذا المجال.

٦- **اللجنة المختصة:** لجنة البت في طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التدريب " في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أو طلبـــات الحـــصول على رخصة " مدرب " في المجال ذاته.

٧- **لجنة البرامج والمناهج:** اللجنة المعنية بوضـــع معـــايير اعتمـــاد البـــرامج والمناهج التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

٨- **جهة التدريب:** كل شخص اعتباري يرخص له بمزاولة نشاط التدريب وفقًـــا لأحكام هذا القرار.

٩- **المدرب المعتمد:** كل شخص طبيعي مؤهل علميًـــا وعمليـــا حاصـــل علـــى ترخيص من الوزارة المختصة لتقديم برامج تدريبية فـــي مجـــال الـــسلامة والـــصحة المهنية وفقًا لمؤهلاته وخبراته، والمقيد بسجل المدربين المعد لذلك.

مادة (٢)

يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ونُظم التدريب، وتنمية مهارات الموارد البشرية من أعضاء الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت والمرشحين لشغل تلك الوظائف بما يتفق وطبيعة أعمالهم ومسئولياتهم، وتنمية مهارات غيرهم من المرشحين لشغل تلك الوظائف.

مادة (٣)

يهدف هذا القرار إلى تنظيم وتطوير منظومة التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتوحيد مستوياتها وبرامجها ومناهجها، والاختبارات، والشهادات الصادرة عنها، ووضع الضوابط المنظمة لصلاحية تلك الشهادات بما يكفل تأهيل الكوادر البشرية للعمل في هذا المجال.

كما يهدف إلى تنظيم عمل جهات التدريب والمدربين والمتدربين، ووضع قواعد البيانات الخاصة بهم، واعتماد البرامج والمناهج التدريبية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

مادة (٤)

لا يجوز مزاولة نشاط التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما لا يجوز تنفيذ أي برنامج تدريبي إلا في حدود هذا الترخيص.

مادة (٥)

لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب حضوريًا أو إلكترونيًا أو كليهما إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وسداد الرسم المقرر.

وتحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي؛ وبعد اعتماد السلطة المختصة – ضوابط وآليات التدريب الإلكتروني؛ بما يتناسب مع طبيعة النشاط، وعلى الأخص الحد الأدنى لساعات التدريب العملي الحضوري اللازمة لاعتماد البرنامج التدريبي.

مادة (٦)

يجوز منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للجهات الآتية :

الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة وفقًا لقوانين أو قرارات إنشاءها ونظم اعتمادها.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه.

الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال تدريب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أو التي يرتبط نشاطها ارتباطًا مباشرًا بهذه المجالات.

مادة (٧)

على كل شخص أو جهة يزاول عمليات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (٨)

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب بمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالبرامج التدريبية، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من البرامج، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيلهم للعمل في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة.

مادة (٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٦١) من قانون العمل المشار إليه ،يجوز للمنشآت التي تقتصر على تدريب عمالها داخل المنشأة القيام بتدريب العاملين لديها في مجال السلامة والصحة المهنية ، دون الحصول على ترخيص بذلك ، وفقًا للضوابط الآتية :

١- أن يكون التدريب مرتبطا بالنشاط النوعي الذي تمارسه المنشأة.

٢- اعتماد البرامج التدريبية من الوزارة المختصة، أو تنفيذ برامج معتمدة من لجنة البرامج والمناهج التدريبية المشار إليها في المادة (٢٣) من هذا القرار.

٣- أن تقدم البرامج التدريبية للعاملين دون مقابل ، وبغير رسوم أو استقطاعات ، على أن تضع المنشأة قواعد عامة مجردة تكفل تكافؤ الفرص في الاستفادة من هذه البرامج التدريبية.

الباب الثاني

(الترخيص بمزاولة نشاط التدريب)

مادة (١٠)

تُشكل لجنة للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزاولة عمليات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة رئيس الإدارة المختصة، وعضوية كل من :

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة.

مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية.

مدير عام الإدارة العامة لتامين بيئة العمل.

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

أربعة أعضاء متخصصين يمثلون الإدارات المذكورة يرشحهم رؤسائهم.

وللجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة (١١)

تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابقة بالبت في طلبات الحصول على الترخيص المشار إليه أو تجديده.

وطلبات الحصول على رخصة " مدرب معتمد " في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أو تجديدها.

مادة (١٢)

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر للبت في الطلبات المقدمة إليها، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور رئيسها، وأغلبية أعضائها.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من السلطة المختصة.

مادة (١٣)

يتولى تنظيم أعمال اللجنة أمانة فنية تختص بما يلي :

١- تسلم الطلبات والمستندات المقدمة من الأشخاص أو الجهات الراغبة في الحصول على التراخيص المشار إليها، وقيدها في السجلات الورقية أو الإلكترونية المُعدة لذلك، وتسليم مقدم الطلب ما يفيد ذلك.

٢- فحص الطلبات خلال ثلاثين يومًا على الأكثر للتحقق من صحة البيانات واستيفاء المستندات المطلوبة، وإخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص من خلال وسيلة التواصل المحددة بطلبه؛ وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انقضاء مدة فحص الطلب، وإبلاغه بتاريخ معاينة المقر في حالة الاستيفاء، وفي حالة وجود بيانات أو مستندات غير مستوفاة يتم إخطاره باستيفائها، فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار اعتبر الطلب كأن لم يكن.

٣- إخطار الجهة طالبة الترخيص بالموافقة على الترخيص أو رفضه وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ موافقة اللجنة على الترخيص أو رفضه.

٤- إعداد جدول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، واختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، قرارًا من السلطة المختصة.

مادة (١٤)

مع مراعاة طبيعة كل جهة من الجهات طالبة الترخيص، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة عمليات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل استيفاء الشروط الآتية :

أولاً – الشروط العامة :

أن يتقدم ممثل الجهة بطلب إلى الأمانة الفنية للجنة المشار إليها على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، مرفقًا به المستندات والبيانات الآتية :

١- بيان بالشكل القانوني للجهة طالبة الترخيص وشخصيتها الاعتبارية، وما يفيد إنشاء الوحدة أو المركز التدريبي وتبعيته التنظيمية والإدارية والمالية للمنشأة طالبة الترخيص.

٢- بيان بمحتوى البرامج التدريبية التي ترغب الجهة في مزاولتها لاعتمادها.

٣- تقديم خطط الطوارئ والإخلاء طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

٤- إيصال سداد الرسم المقرر لإجراء معاينة مقر المركز.

٥- صحيفة حالة جنائية سارية للممثل القانوني للجهة أو المدير المسئول عن مركز التدريب، بحسب الأحوال.

٦- تحديد وسائل الاتصال الرسمية للجهة، وعلى الأخص البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول بطلب الترخيص والتجديد.

ثانيًا – الشروط الخاصة بالشركات: تقديم المستندات الآتية :

١- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وما يثبت شكلها القانوني وغرضها ونشاطها ورأس مالها.

٢- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية تتضمن نشاط التدريب.

٣- صورة طبق الأصل من السجل التجاري للشركات يتضمن نشاط التدريب.

٤- بيان رسمي بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين المختصين بنشاط التدريب، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لكل منهم.

ثالثًا – الشروط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية: تقديم المستندات والبيانات الآتية :

١- ما يفيد تأسيس الجمعية أو المؤسسة الأهلية واكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

٢- ما يفيد أن نشاط التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية يدخل ضمن نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية ويتوافق معه.

٣- أن يتضمن نظامها الأساسي صراحة نشاط التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

٤- موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال على إنشاء مركز التدريب.

٥- أن يتوفر للجمعية أو المؤسسة الأهلية مقر مستقل أو وحدة تدريبية مناسبة ومجهزة فنيًا لممارسة نشاط التدريب واستقبال المتدربين. وتقديم مستندًا رسميًا يفيد ذلك.

رابعًا – الشروط الخاصة بالكليات والمعاهد :

١- تقديم ما يفيد إنشاء الكلية أو المعهد بحسب الأحوال واعتماده وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، وتحديد طبيعته القانونية.

٢- تقديم ما يفيد موافقة مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد، بحسب الأحوال، على إنشاء مركز التدريب.

٣- بيان آلية تنفيذ التدريب، وما إذا كان يتم من خلال مركز أو وحدة تدريبية مستقلة أو من خلال برامج تدريبية تُنفذ داخل المنشآت التعليمية في غير أوقات الدراسة.

مادة (١٥)

مع مراعاة الطبيعة الخاصة للكليات والمعاهد، يُشترط في مقر مركز أو وحدة التدريب ما يلي :

١- أن يكون مستقلاً عن أي نشاطٍ آخر تزاوله الجهة طالبة الترخيص، وألا تقل صافي مساحته دون الحوائط عن ٩٠ مترًا.

٢- ملاءمة موقع المقر لاستقبال المتدربين ومزاولة عملية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية.

٣- أن يكون الحد الأدنى من المساحة المخصصة لكل متدرب في قاعة التدريب النظري ١,٥ مترًا مربعًا وألا تقل مساحة قاعة التدريب عن ٣٠ مترًا.

٤- توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقًا للقانون والقرارات المنفذة له.

٥- توفير دورات مياه مناسبة ومنفصلة للجنسين، وبعدد كافٍ بحسب مساحة المركز أو الوحدة.

٦- توفير وسائل الإسعافات الأولية المناسبة.

٧- أن يتوفر بالمقر قاعة للتدريب، على الأقل، مستوفاة لاشتراطات ومواصفات قاعات التدريب وعلى الأخص ما يلي :

التهوية، والإضاءة، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة العرض.

توفير مقاعد مناسبة ومريحة.

وجود ممرات مناسبة بين الصفوف تسمح لحركة المتدربين والمحاضر.

٨- صورة من عقد ملكية الجهة لمقر المركز مسجل بالشهر العقاري، أو عقد إيجار ثابت التاريخ، لا تقل مدته عن مدة الترخيص.

٩- مخطط أو وصف هندسي موضحًا به شكل المركز وقاعات التدريب والمرافق والتجهيزات الأساسية.

ويجوز للجنة المشار إليها في المادة (١٠) من هذا القرار، بناءً على طلب الكلية أو المعهد، الإعفاء من بعض الاشتراطات الواردة بهذه المادة، إذا ثبت توفر الغرض منها من خلال المنشآت أو الإمكانيات التعليمية القائمة لديها، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وجودة العملية التدريبية.

مادة (١٦)

يلتزم مقدم الطلب عند الترخيص بسداد الرسوم التالية بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة :

١- ٧٠٠٠ جنيه لإجراء المعاينة للتأكد من توفر الاشتراطات المقررة بهذا القرار عند الترخيص أو التجديد.

٢- ٣,٠٠٠ جنيه في حالة إعادة المعاينة لعدم استيفاء الاشتراطات.

٣- ٤,٠٠٠ جنيه لمراجعة واعتماد المادة العلمية للبرنامج التدريبي الواحد.

٤- ٢٠,٠٠٠ جنيه لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التدريب و١٥,٠٠٠ جنيه لتجديده.

ويعفى من سداد الرسم الجهات التي تستهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم.

مادة (١٧)

يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (١٠) من هذا القرار؛ قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، على أن يرفق به المستندات اللازمة لاستصدار الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار، وسداد الرسم المقرر.

مادة (١٨)

تتولى الإدارة المختصة إعداد قوائم بجهات التدريب المُرخص لها، والبرامج التدريبية التي تقدمها، وأسماء المدربين المرخص لهم، والضوابط المقررة للتدريب والمدربين وفقًا للأحكام المقررة قانونًا، وما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات بالإيقاف أو الإلغاء، ونشر تلك البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

مادة (١٩)

تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة التدريب قبل البدء فى تنفيذ أية برامج تدريبية بما يلي:

١- أن يكون المدير المسئول عن إدارة عمليات التدريب أو أحد المسئولين الفنيين حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، وترخيص استشاري سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل من الوزارة وفقًا للمستوى الذي تحدده الإدارة المختصة.

٢- أن يكون أحد العاملين بالجهة طالبة الترخيص حاصلاً على برنامج تدريبي في مجال الإسعافات الأولية من جهة مُعتمدة.

٣- تقديم قائمة بالمدربين المُرخص لهم بالتدريب من الوزارة وتخصصاتهم ومؤهلاتهم.

٤- تقديم نسخة من اللائحة المالية، أو بيان موضحًا به الرسوم المالية المقررة للبرامج التدريبية لاعتمادها.

مادة (٢٠)

يُلغى الترخيص المشار إليه بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية:

١- فقد الجهة شرطًا من شروط الترخيص.

٢- حصولها على الترخيص أو تجديده بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة.

٣- نقل مقر التدريب المحدد في الترخيص دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٤- استخدام مدربين غير مرخص لهم أو غير مستوفين للشروط المقررة في هذا القرار.

٥- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

٦- مزاولة أي نشاط تدريبي يجاوز نطاق النشاط أو الأنشطة محل الترخيص أو يتعلق بمجال غير وارد بالترخيص.

ويجوز إيقاف نشاط الجهة مؤقتًا إذا نُسب إليها بناءً على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوتها أو لحين زوال المخالفة.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من تلك الحالات بالمسئولية الجنائية أو المدنية المقررة قانونًا.

وتتولى الإدارة المختصة خلال سبعة أيام عمل إخطار الجهة بإيقاف نشاطها مؤقتًا أو إلغاء ترخيصها، على عنوان مقر الجهة المدون بالترخيص أو من خلال البريد الإلكتروني المدون بطلب الترخيص.

مادة (٢١)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات رفض طلب الترخيص أو إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحسب الأحوال، ويقدم التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (١٠) من هذا القرار، أو إلى السلطة المختصة، ويجب أن يُبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الميعاد المشار إليه بمثابة رفض ضمني له.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون والقرارات المُنفذة له بشأن التفتيش على المنشآت، تتولى الإدارة المختصة تشكيل لجان لمتابعة وتقييم أداء جهات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتقديم التوجيه والدعم الفني لها، والتحقيق في الشكاوى ذات الصلة، وإعداد تقارير عنها لعرضها على السلطة المختصة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر.

الباب الثالث

البرامج التدريبية والمدربون

الفصل الأول

تشكيل لجنة البرامج

مادة (٢٣)

تُشكل لجنة لإعداد معايير اعتماد البرامج والمناهج التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقًا لمناهج علمية معترف بها دوليًا، برئاسة رئيس الإدارة المختصة أو أحد الخبراء المتخصصين، وفقًا لما تحدده السلطة المختصة، وعضوية كل من:

أولاً – عن الوزارة:

١- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة.

٢- مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية.

٣- مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل.

ثانيًا – عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:

١- مدير المركز.

٢- رئيس الإدارة المركزية للتدريب.

ثالثًا – عن منظمات أصحاب الأعمال:

١- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

٢- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

٣- ممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.

٤- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

رابعًا – عن العمال:

أربعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل مناسب للمنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال، ومراعاة المستويات النقابية كلما أمكن ذلك.

خامسًا – خبراء السلامة والصحة المهنية:

عدد ٢ من الخبراء في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وللجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثاني

(شروط اعتماد المدرب)

مادة (٢٤)

يُشترط لاعتماد المدرب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يتقدم طالب الاعتماد بطلب إلى الأمانة الفنية للجنة المشار إليها في المادة (١٠) من هذا القرار، مصحوبًا بالمستندات الآتية :

١- السيرة الذاتية لطالب الاعتماد.

٢- أصل أو صورة طبق الأصل من مؤهل عالٍ مناسب في أحد التخصصات الهندسية أو العلمية أو الفنية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

٣- ما يثبت أن لديه خبرة عملية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمدة لا تقل عن ثماني سنوات وفقًا للمعايير والضوابط الفنية المعتمدة.

٤- بيان بالأنشطة أو التخصصات التدريبية محل الترخيص، مدعما بالمؤهلات والخبرات المرتبطة بكل تخصص في مجالات السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل.

٥- شهادة اجتياز برنامج إعداد المدربين (TOT) صادرة من إحدى الجهات المعتمدة.

٦- صحيفة الحالة الجنائية وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

٧- عدد (٣) صور شخصية حديثة.

٨- إقرار من مقدم الطلب بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.

مادة (٢٥)

على كل من يرغب في الحصول على ترخيص " مدرب معتمد " في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أو تجديده؛ سداد رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وذلك بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة على الكود المؤسسي للوزارة، وإرفاق ما يفيد السداد بطلب الترخيص أو التجديد بحسب الأحوال.

مادة (٢٦)

تكون مدة ترخيص المدرب ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، ويشترط لتجديده التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل، واستيفاء جميع الاشتراطات المنصوص عليها بهذا القرار وسداد الرسوم المقررة.

مادة (٢٧)

<u>يُلغى ترخيص المدرب في أي من الحالات الآتية:</u>

١- فقده شرطًا من شروط منح الترخيص.

٢- الحكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣- ثبوت حصوله على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.

٤- إخلاله الجسيم بواجباته المهنية أو مخالفة أحكام هذا القرار.

الباب الرابع

تنفيذ البرامج التدريبية

الفصل الأول

شروط الالتحاق بالبرامج

مادة (٢٨)

يُشترط للالتحاق ببرامج تأهيل الأخصائي والمشرف والفني في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل استيفاء الشروط الآتية :

أولاً- برنامج أخصائي سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل:

أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الكليات أو المعاهد العلمية أو التطبيقية ذات الصلة بطبيعة النشاط محل التدريب، منها الطب، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم، والعلوم الصحية التطبيقية، والزراعة، والتمريض، أو غيرها من التخصصات التي تتضمن الدراسة بها مقررات علمية أساسية في الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء.

ثانيًا- برنامج مشرف سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل:

أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، ودبلوم دراسات عليا لمدة لا تقل عن عام على الأقل؛ في أحد تخصصات السلامة والصحة المهنية، أو الصحة المهنية، أو الصحة العامة لطب الصناعات، أو البيئة المهنية، أو الدراسات البيئية.

ثالثًا- برنامج فني سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل:

أن يكون من حملة المؤهلات العلمية فوق المتوسطة أو من خريجي المؤهلات العلمية المتوسطة (المدارس الثانوية الصناعية أو الزراعية)، أو الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي)، أو ما يُعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة البرنامج التدريبي.

وفي جميع الأحوال، يجوز للوزارة المختصة اعتماد مؤهلات أو تخصصات أخرى ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

الفصل الثاني
(أنواع البرامج وساعاتها المعتمدة)
مادة (٢٩)

تلتزم المنشآت المرخص لها بالتدريب بتنفيذ برامج التدريب الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة للعاملين بأجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وغيرهم من الفئات المستهدفة، وذلك وفقًا لساعات التدريب المعتمدة المبينة بالجدول الآتي :

م	البرامج التدريبية	مدة التدريب
أولاً: برامج التدريب الأساسي:		
١	أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	٨٠ ساعة
٢	مشرف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	٨٠ ساعة
٣	فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	٨٠ ساعة
٤	أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	٤٠ ساعة
٥	تدريب أصحاب الأعمال أو ممثليهم على أعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	١٦ ساعة
ثانيًا: برامج التدريب المتقدم:		
١	أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	ساعة
٢	مشرف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	ساعة
٣	فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	ساعة
٤	أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل	٢٠ ساعة
ثالثًا: برامج التدريب النوعي والتخصصي:		
١	الوقاية من مخاطر الحريق والانفجار	١٦ ساعة
٢	العمل على الارتفاعات والسقالات	١٦ ساعة
٣	الروافع وأعمال الجر والرفع	١٦ساعة
٤	الإسعافات الأولية	١٦ساعة
٥	مخاطر التعامل مع المواد الكيميائية	١٦ساعة

م	البرامـــج التدريبيـــة	مدة التدريب
٦	استخدام وصيانة معدات الوقاية الشخصي	١٢ساعة
٧	العمل في الأماكن الضيقة والمغلقة	١٢ ساعة
٨	إدارة وتقييم وتحليل مخاطر بيئة العمل	١٦ساعة
٩	إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ	١٦ساعة
١٠	السلامة والصحة المهنية في أعمال اللحام	١٢ ساعة
١١	مقدمة في نظم إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 -2018	١٢ ساعة

ويجوز للإدارة المختصة؛ بعد العرض على السلطة المختصة؛ استحداث برامج تدريبية أخرى، أو تعديل تلك البرامج أو عدد ساعاتها أو الفئات المستهدفة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، ومستجدات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

الفصل الثالث

(الخطة التدريبية السنوية)

مادة (٣٠)

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب بإعداد خطتها التدريبية السنوية، والإعلان عنها، على أن تتضمن البرامج التدريبية المزمع تنفيذها، وعدد مرات تنفيذ كل برنامج، والفئات المستهدفة، والأعداد المتوقعة للمتدربين، والمواعيد المقترحة للتنفيذ، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.

الباب الخامس

الاختبارات والشهادات

الفصل الأول

(ضوابط وقواعد الاختبارات)

مادة (٣١)

تتولى الإدارة المختصة وضع القواعد والضوابط العامة للاختبارات اللازمة لاجتياز البرامج التدريبية، والإشراف على تنفيذها وتقييم مخرجاتها، وذلك وفقًا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتحدد أنماط الاختبارات، ونسب النجاح، وآليات التقييم، وضوابط إصدار الشهادات، وضوابط التحقق من هوية المتدربين للبرامج التي تُنفذ إلكترونيًا أو عن بُعد، إن وجدت.

مادة (٣٢)

تتولى جهات التدريب، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، تنظيم الاختبارات اللازمة للتحقق من تحقيق أهداف البرنامج التدريبي ومدى اكتساب المتدرب للمعارف والمهارات المطلوبة، وذلك وفقًا لنسب التقييم المبينة بالجدول الآتي:

المتدرب / البرنامج	الاختبار التحريري	الاختبار الشفهي	المشروع
الأخصائي	٦٠ ٪	٢٠٪	٢٠٪
المشرف	٨٥٪	١٥٪	--
الفني	٨٥٪	١٥٪	--
أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية	١٠٠٪	--	--
البرامج التخصصية والنوعية	٨٠ ٪	٢٠٪	--
البرامج الأخرى	٨٠ ٪	٢٠٪	--

وفي جميع الأحوال، يجوز للإدارة المختصة تعديل نسب التقييم أو استحداث أدوات تقييم أخرى لبعض البرامج التدريبية وفقًا لطبيعتها وأهدافها، بناءً على اقتراح لجنة البرامج والمناهج التدريبية.

مادة (٣٣)

تلتزم جهات التدريب عند تنظيم وإجراء الاختبارات الخاصة بالبرامج التدريبية بمراعاة القواعد الآتية :

حرمان المتدرب من دخول الاختبارات إذا تجاوزت نسبة غيابه (٢٠٪) من إجمالي ساعات المحاضرات النظرية والتدريبات العملية المقررة للبرنامج التدريبي.

اعتبار المتدرب مجتازًا للبرنامج التدريبي إذا حصل على نسبة (٦٥٪) على الأقل من إجمالي درجات التقييم المقررة، وألا تقل نسبة حضوره عن (٨٠٪) من إجمالي مدة البرنامج، ويُمنح شهادة اجتياز وفقًا لذلك.

يجوز إعادة اختبار الراسبين أو المتخلفين عن أداء الاختبار بحد أقصى مرتان، وذلك في نهاية أحد البرامج التدريبية المماثلة اللاحقة، بعد سداد رسم يعادل (٢٥٪) من قيمة البرنامج عند الإعادة للمرة الأولى و(٥٠٪) من قيمته عند الإعادة للمرة الثانية، فإذا لم يجتز المتدرب الاختبار أو تخلف عن حضوره بعد ذلك، تعين عليه إعادة البرنامج التدريبي كاملاً.

الاحتفاظ بأصول أوراق المتدربين وسجلات الحضور والانصراف ونتائج الاختبارات وأعمال التقييم الخاصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وتقديمها للوزارة عند الطلب.

الفصل الثاني

(التزامات جهات التدريب أثناء التدريب)

مادة (٣٤)

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب بالالتزامات الآتية:

إخطار الإدارة المختصة بالخطة التدريبية سنويًا.

إخطار الإدارة المختصة كل ثلاثة أشهر أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي؛ إذا كانت مدة البرنامج أقل من ثلاثة أشهر، بحسب الأحوال ببيان يتضمن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها، وبيانات المتدربين الملتحقين بها، وعلى الأخص السن والنوع والمؤهل الدراسي والبرنامج التدريبي الذي اجتازه المتدرب ودرجة أو نسبة اجتيازه.

إخطار الإدارة المختصة بمكان وموعد البرامج التي يتم تنفيذها داخل المنشأة قبل انعقادها بسبعة أيام عمل على الأقل.

تحديد مواعيد بدء البرامج التدريبية وانتهائها، والاختبارات اللازمة وفقًا لمتطلبات البرنامج التدريبي المقرر.

إعداد جدول زمني يشمل عدد الساعات وموضوعات التدريب اليومي، بما لا يجاوز ست ساعات تدريبية يوميًا.

ألا يزيد عدد المتدربين في البرنامج التدريبي الواحد على خمسة وثلاثين متدربًا.

إجراء استبيان لتقييم البرنامج التدريبي يتضمن رأي المتدربين في محتوى البرنامج، وجودة تنفيذه، ومدى كفايته، والصعوبات التي واجهتهم ومقترحات التطوير، مع إعداد تقرير تحليلي بنتائج الاستبيان وموافاة لجنة البرامج والمناهج التدريبية بنسخة منه ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للآلية التي تقرها اللجنة.

تطبيق نظام التقويم والاختبارات المتبعة في النُظم الحديثة المعتمدة من الإدارة المختصة.

توفير نظام إلكتروني لإدارة الاختبارات الخاصة بالبرامج التدريبية، على أن يتم اختيار الأسئلة لكل متدرب بصورة عشوائية من بنك أسئلة مُعد مسبقًا، ومعتمد من الإدارة المختصة.

الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات البرامج التدريبية التي تم تنفيذها وبيانا ت وأعداد المتدربين والمدربين بكل برنامج، ونتائج الاختبارات النهائية.

الفصل الثالث

(إصدار واعتماد الشهادات)

مادة (٣٥)

يُمنح المتدربون الذين يجتازون البرامج التدريبية بنجاح؛ شهادات معتمدة، وفقًا للنموذج الذي تعتمده الإدارة المختصة.

ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الأساسية للمتدرب، ونسبة أو درجة النجاح، ورقمًا مسلسلاً أو رمز تحقق إلكترونيا وفقًا للنظام الذي تحدده الوزارة، إن وجد.

وتُعتمد هذه الشهادات من الوزارة المختصة، وتُذيل بخاتم شعار جمهورية مصر العربية، وذلك بعد سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل شهادة، بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة على الكود المؤسسي للوزارة.

ولا يجوز إصدار هذه الشهادات إلا بعد استيفاء المتدرب لمتطلبات البرنامج التدريبي واجتياز الاختبارات المقررة وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة (٣٦)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير العمل

حسن رداد